

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1617/2532

บริษัท บี.บี.ซี.โบรคเกอร์ จำกัด

โจทก์

นายสุรน พนมวงศ์เกษม

จำเลย

นายสุรน พนมวงศ์เกษม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากจำเลยไปประกอบธุรกิจที่ต่างจังหวัดจึงไม่สามารถนำหลักทรัพย์มาวางศาลได้ตามกำหนด เป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างฎีกาของจำเลย แต่ฎีกาที่จำเลยยื่นไว้นั้นมีเหตุผลที่จำเลยจะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 90)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 110,418 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 104,538 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74,87)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 56,58,59,66)

จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้วศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยให้จำเลยหาประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด มิ

ฉะนั้นให้ยกคำร้อง วันนัดพิจารณาหลักประกันจำเลยไม่หาหลักประกันมาวางศาล
และไม่มาศาลศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 75,84,86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยหาประกันมาวางตามคำสั่งของ
ศาลฎีกาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 และนัดพิจารณาหลักประกันในวันที่ 25 เดือน
เดียวกัน ระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงเพียงพอที่จำเลยจะปฏิบัติตามได้ หาก
จำเลยขัดข้องอย่างไรก็ชอบที่จะแถลงให้ทราบในวันนัด แต่จำเลยและทนายจำเลยก็
หาได้มาศาลในวันดังกล่าวไม่ นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังได้ความว่า ศาลอุทธรณ์เคย
สั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ของจำเลย แต่จำเลยก็ไม่วางหลัก
ประกันตามเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ทั้งเมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลา
วางหลักประกันออกไปอีกตามที่จำเลยร้องขอจำเลยก็ไม่นำหลักประกันมาวางและไม่
มาศาลตามนัด ดังนั้นข้ออ้างของจำเลยที่ว่าจำเลยไปต่างจังหวัดไม่สามารถเตรียม
หลักทรัพย์มาวางจึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยหาประกันมาวางตามคำสั่งของ
ศาลฎีกาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 และนัดพิจารณาหลักประกันในวันที่ 25 เดือน
เดียวกัน ระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงเพียงพอที่จำเลยจะปฏิบัติตามได้ หาก
จำเลยขัดข้องอย่างไรก็ชอบที่จะแถลงให้ทราบในวันนัด แต่จำเลยและทนายจำเลยก็
หาได้มาศาลในวันดังกล่าวไม่ นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังได้ความว่า ศาลอุทธรณ์เคย
สั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ของจำเลย แต่จำเลยก็ไม่วางหลัก
ประกันตามเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ทั้งเมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลา

วางหลักประกันออกไปอีกตามที่จำเลยร้องขอจำเลยก็ไม่นำหลักประกันมาวางและไม่
มาศาลตามนัด ดังนั้นข้ออ้างของจำเลยที่ว่าจำเลยไปต่างจังหวัดไม่สามารถเตรียม
หลักทรัพย์มาวางจึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>